

1504335-97.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Denise Gomes Bezerra Mota

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/05/2022

... de Justiça:

"HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUDIÊNCIA DE INQUIRIRÃO DAS VÍTIMAS SEM A PRESENÇA DO DENUNCIADO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A presença de réu preso em audiência de inquirição de testemunhas, embora recomendável, não é imprescindível para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

1ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11440-550

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504335-97.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504335-97.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2354976/2021 - DEL.POL.GUARUJA, 22216112 - DEL.POL.GUARUJA, 6420/21/203 - DEL.POL.GUARUJA, 2354976 -

DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL DE OLIVEIRA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Denise Gomes Bezerra Mota

Vistos.

Daniel de Oliveira da Silva, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso, no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, por duas vezes, na forma dos artigos 29, "caput", e 70, todos do Código Penal, porque, no dia 31 de dezembro de 2021, por volta das 12:15 horas, na Rua Flávio Humberto Ribizi, altura do nº 59, Parque Enseada, nesta cidade e comarca de Guarujá, previamente ajustado, agindo em concurso e unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraiu para si e para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, um aparelho celular da marca Samsung, avaliado em R\$ 8.000,00 (oito mil reais), pertencente a M.H.S., bem como um aparelho celular da marca Apple, modelo iphone SE, avaliado em R\$ 300,00 (trezentos reais), pertencente a L.F.M.,

consoante o boletim de ocorrência de fls. 3/7.

Recebida a denúncia (fls. 84/85), o réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 105, 109/111), que não comportou acolhimento (fls. 128/130).

Durante a instrução do feito, foram ouvidas duas vítimas, três testemunhas comuns e o réu foi interrogado (fls. 204) .

Nos debates, o representante do Ministério Público requereu a parcial procedência da ação, por entender que a materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas nos autos somente em relação à vítima M.H.S. e requereu a improcedência da ação, nos termos do artigo 386, inciso I do Código de Processo Penal, em relação à vítima L.F.M. (fls. 196/203).

A defesa, nos memoriais, requereu preliminarmente a declaração da nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede inquisitorial e, por conseguinte, de todos os demais atos que o sucederam. Se diverso for o entendimento, no mérito, requereu a improcedência da ação nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, a fixação de regime inicial diverso do fechado e a concessão ao réu do direito de apelar em liberdade (fls. 208/216).

É o relatório

Decido.

A preliminar de nulidade suscitada pela defesa não merece acolhimento.

Não há qualquer nulidade no reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas em sede inquisitorial por suposta violação ao disposto no artigo 226 e nos seguintes, do Código de Processo Penal.

Isto porque, no tocante ao reconhecimento fotográfico, inquestionável sua validade como meio de prova, inclusive, no processo penal condenatório. Assim tem entendido, reiteradamente, a Corte Suprema:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DELITOS DE ROUBO (...). SENTENÇA FUNDAMENTADA NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. (...) Observo que a sentença de primeiro grau não se baseou apenas no reconhecimento do recorrente feito em sede policial, mas, também, nos depoimentos prestados pelas vítimas. Recurso parcialmente conhecido e desprovido" (RHC 99786, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, j. 29/09/2009).

"HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS (...).

ORDEM DENEGADA. I) O reconhecimento fotográfico feito, inicialmente, no inquérito policial e, depois, em juízo, foi corroborado pelas demais evidências colhidas no transcorrer da ação penal (...) II) Nessas circunstâncias, não há como afirmar que a condenação tenha se dado sem o suficiente lastro probatório (...). V) Ordem denegada" (HC 107437, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, j. 02/08/2011).

Neste sentido, ainda, o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUDIÊNCIA DE INQUIRição DAS VÍTIMAS SEM A PRESENÇA DO DENUNCIADO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.

A presença de réu preso em audiência de inquirição de testemunhas, embora recomendável, não é imprescindível para a validade do ato, o que se caracteriza em nulidade relativa, cujo reconhecimento impõe a efetiva demonstração de prejuízo. 2.

O reconhecimento fotográfico, acompanhado de outras provas, justifica o regular processamento da ação penal e pode servir de elemento de convicção do Juiz.

Precedentes. 3. Ordem denegada". (HC 120.867/SP, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 03/02/2012)

"As disposições insculpidas no art. 226, do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se tratando, pois, de nulidade" (HC 134.776/RJ, Rel.

Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013).

Portanto, os reconhecimentos fotográficos realizados na fase extrajudicial são válidos como meio de prova, não existindo a alegada nulidade.

Destaco ainda que "[...] as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de

Processo Penal, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual de modo diverso" (STJ - AgRg no AREsp 1376249/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019).

Logo, eventual descumprimento de formalidade não tem o condão de anular a prova realizada, que se mostra válida nos autos.

Ressalto, por fim, que eventual nulidade do inquérito policial não repercute sobre o processo. Mesmo que o reconhecimento em sede policial fosse nulo, seria invalidada apenas essa prova, não o processo. Além do mais, não foi comprovada qualquer circunstância que torne suspeita a identificação do réu, restando afastada a preliminar suscitada pela defesa.

Portanto, no caso dos autos, não há qualquer irregularidade no reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial pelas vítimas e pela testemunha presencial, que reconheceram sem sombra de dúvidas o acusado como o autor dos roubos, na mesma data em que ocorreram os fatos (fls. 8, 11/12).

Afastada a preliminar, passo à análise do mérito.

A ação é parcialmente procedente.

O crime de roubo restou demonstrado somente em relação à vítima M.H.S., no que tange à vítima L.F.M. faz-se de rigor a absolvição do acusado.

Com efeito, a materialidade do delito de roubo praticado em relação à vítima M.H.S. está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 3/7, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 17/18, pelo laudo pericial de fls. 155/158, bem como pela prova oral coligida nos autos.

A autoria do réu em relação à vítima M.H.S., também restou incontroversa pelas provas produzidas durante a instrução criminal.

Na fase extrajudicial o réu não foi interrogado, uma vez que se encontrava hospitalizado por ter sido atingido por um projétil na data dos fatos (fls. 13). Interrogado em juízo, o réu negou a autoria delitiva. Relatou que vendia queijo na praia e, na data dos fatos, conduzia sua bicicleta pelo local do crime quando ouviu tiros e viu pessoas correndo, momento em que também correu no sentido oposto e sentiu que havia sido atingido por algo. Ao chegar em sua residência, o interrogando percebeu que estava ferido e foi levado por sua esposa ao hospital. Afirmou que presenciou o roubo, mas dele não participou (fls. 204).

Entretanto, as provas dos autos, produzidas sob o crivo do contraditório, demonstraram a autoria delitiva do réu em relação ao crime de roubo praticado contra a vítima M.H.S. e não foi apresentada situação a excluir o crime ou isentá-lo de pena.

Senão vejamos.

A vítima M.H.S., em juízo, declarou que na data dos fatos estava no interior de um veículo na companhia de seu amigo Lucas e de duas moças, Vanessa e Amanda, quando dois indivíduos desconhecidos se aproximaram e um deles, o acusado Daniel, se aproximou da porta do motorista - mostrou uma arma de fogo preta que estava na cintura - e subtraiu o celular do declarante. Enquanto isso, o comparsa do acusado se dirigiu à porta traseira do veículo, onde se encontrava a passageira Amanda, e subtraiu a bolsa de Amanda, que tinha um celular em seu interior, e saiu correndo. Assim que o acusado Daniel subtraiu o celular do declarante, o acusado deu a volta no banco do carona, apontou a arma para Lucas e tentou subtrair o celular de Lucas, mas não obteve êxito. Nesse momento, uma pessoa se apresentou como policial e pediu para o assaltante Daniel parar, o qual já estava se afastando do local dos fatos, e o acusado começou a correr. O rapaz que se apresentou como policial efetuou vários disparos com arma de fogo na direção do acusado Daniel, que acabou sendo atingido. O declarante não sabia que se tratava de simulacro, soube posteriormente. O declarante reconheceu o acusado fotograficamente, sem sombra de dúvidas, como sendo um dos autores do roubo, bem como em juízo, durante a audiência de instrução, também reconheceu prontamente o acusado. Amanda e Vanessa ficaram em choque com o ocorrido, então o declarante e seu amigo Lucas, para poupá-las, registraram a ocorrência como se o celular de Lucas tivesse sido subtraído, mas não foi subtraído nada de Lucas. O celular do declarante e a bolsa de Amanda não foram recuperados (fls. 204).

No mesmo sentido foram as declarações prestadas em juízo pela vítima L.F.M.. Relatou que na data dos fatos estava na companhia de seu amigo Milton e de duas moças. Vanessa e Amanda. Os quatro estavam no interior de um veículo e, ao saírem da garagem do prédio em que estavam, foram abordados por dois indivíduos desconhecidos, que se aproximaram juntos em uma única bicicleta. Tudo aconteceu muito rápido, por volta das 12:00 horas. O comparsa do réu se dirigiu à porta traseira, onde estavam Vanessa e Amanda, subtraiu a bolsa de Amanda e saiu correndo. No interior da bolsa de Amanda havia um celular. Enquanto isso, o acusado Daniel mostrou uma arma na cintura ao seu amigo Milton, que estava no banco do motorista, e subtraiu o celular de Milton. Quando o acusado Daniel se dirigiu à porta do carona, onde se encontrava o declarante, exigiu a entrega do celular do declarante, apontando-lhe a arma - vindo a saber depois que se tratava de um simulacro - e o declarante não entregou seu celular ao acusado. O réu estava nervoso, desistiu de pegar o celular do declarante e foi se afastando do carro. Nesse momento, uma pessoa se apresentou como policial e pediu para o assaltante Daniel parar, o qual começou a correr. O policial militar só agiu depois que o acusado se afastou do carro, efetuando vários tiros na direção do acusado, cerca de 9 (nove) disparos, atingindo-o, e mesmo assim o acusado não parou. Um quarteirão adiante, do local dos fatos, já era favela, então o policial parou de seguir o assaltante. O declarante não teve nenhum bem de sua propriedade subtraído pelo autor do roubo. O declarante reconheceu o acusado fotograficamente, sem sombra de dúvidas, como sendo um dos autores do roubo de seus amigos, bem como em juízo, durante a audiência de instrução, também reconheceu prontamente o acusado. Amanda e Vanessa ficaram em choque com o que aconteceu, então o declarante e seu amigo Milton, para poupá-las, registraram a ocorrência como se o celular do declarante tivesse sido subtraído, mas nada levaram dele. O celular da vítima Milton e a bolsa de Amanda não foram recuperados (fls. 204).

Com efeito, a vítima é sempre pessoa categorizada a reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência e não se propõe a acusar inocente, senão procura contribuir - como regra - para a realização do justo concreto. De ressaltar-se, que, em sede de prova, nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, crucial a palavra do ofendido, desde que coerente e segura, sendo, a mais valiosa peça de convicção judicial. Ademais, é certo que os delitos de roubo, em regra, são cometidos na clandestinidade, sendo a palavra da vítima de suma importância para o esclarecimento dos fatos.

Neste sentido, a jurisprudência:

"[...] nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios [...]" (STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

"[...] 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer, se em consonância com as demais provas dos autos, como na hipótese em tela [...]" (STJ, HC 461477 / PE, 6ª Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 16/10/2018, DJe. 05/11/2018).

E as declarações das vítimas não são provas isoladas nos autos, uma vez que corroboradas pelo depoimento da testemunha presencial e pelos demais policiais ouvidos em juízo.

Rafael Martins Sena, policial militar que presenciou os fatos, em juízo, relatou que estava de folga na data dos fatos e da janela de seu apartamento viu um indivíduo de bicicleta gritando para as vítimas "passa tudo, vai, vai...", por diversas vezes. No mesmo instante, o depoente pegou sua arma, desceu (reside no primeiro andar), abrigou-se e anunciou que era a Polícia, momento em que o acusado mirou a arma que portava para o depoente e na sequência começou a correr. Diante do iminente perigo, pois não sabia que se tratava de um simulacro, o depoente correu no encalço do acusado e disparou diversos tiros contra ele, atingindo-o. Contudo, mesmo assim o acusado continuou correndo e entrou em uma favela, o que levou o

depoente a cessar a perseguição e pedir apoio policial. Na fuga, o acusado dispensou a arma que portava. Durante a espera do apoio, o depoente conseguiu encontrar a arma de fogo dispensada pelo acusado, e só então pôde verificar que se tratava de simulacro. O depoente recebeu um telefonema do comandante informando que um indivíduo baleado havia dado entrada na UPA da Enseada, mandando-lhe a foto pelo celular. O depoente reconheceu fotograficamente o acusado Daniel como o autor do roubo, sem sombra de dúvidas, e as vítimas, de igual modo, também o reconheceram. O depoente relatou que havia quatro pessoas no interior do veículo, mas as duas moças ficaram em estado de choque e somente as duas vítimas masculinas foram levadas à Delegacia para o registro da ocorrência. O depoente não conseguiu identificar o primeiro autor do roubo, porque ele subtraiu a bolsa de uma das vítimas femininas e imediatamente empreendeu fuga. O segundo autor do roubo, o acusado Daniel, que estava de bicicleta, foi o indivíduo avistado pelo depoente da janela do seu prédio, que portava uma arma de fogo e apontava para as vítimas, era o encarregado de subtrair os bens menores, se houvesse (brincos, celulares, carteiras), por isso ficou mais tempo no local e foi abordado pelo depoente. Destacou que as vítimas também reconheceram o simulacro utilizado no roubo pelo acusado (fls. 204).

O policial militar Luís Carlos da Silva Júnior, no seu depoimento judicial, relatou que na data dos fatos se encontrava em patrulhamento de rotina com seu colega Mário Barbosa quando foram acionados, via Copom, para atendimento de uma ocorrência de roubo com disparos de arma de fogo, na Enseada. No local dos fatos, foi relatado ao depoente pelas vítimas e pelo policial militar, que presenciou o roubo, que as vítimas foram abordadas por dois indivíduos desconhecidos, um deles armado. As vítimas estavam no interior de um veículo e na calçada do prédio onde estavam hospedadas. Na sequência, o policial militar, testemunha presencial, desferiu vários tiros na direção de um dos assaltantes, atingindo-o, mas mesmo ferido o acusado conseguiu fugir. Os autores do roubo deixaram no local dos fatos uma bicicleta e também foi localizado o simulacro de arma de fogo que o acusado Daniel usou para ameaçar as vítimas. Durante o registro da ocorrência, chegou a notícia de que uma pessoa baleada havia dado entrada no hospital, a qual foi reconhecida fotograficamente, sem sombra de dúvidas, pelas vítimas e pelo policial militar que presenciou os fatos, como um dos autores do roubo, que fez uso de um simulacro de arma de fogo para ameaçar as vítimas e efetuar a subtração do bem da vítima Milton. O depoente não conhecia o acusado (fls. 204).

Em seu depoimento judicial, o policial militar Mário Barbosa dos Santos relatou que na data dos fatos se encontrava em patrulhamento de rotina com seu colega Luís Carlos quando foram acionados, via Copom, para atendimento de uma ocorrência de roubo na Enseada, com disparos de arma. Dois indivíduos, estando um deles armado, abordaram as vítimas que se encontravam no interior de um veículo e subtraíram bens. Um policial militar que estava de folga presenciou os fatos e interveio em favor das vítimas, disparando tiros contra um dos acusados. O depoente era o motorista da viatura, então não tem condições de discorrer acerca de maiores detalhes, pois ficou o tempo todo cuidando da viatura. O depoente, em momento posterior, após o encerramento da ocorrência, soube que o acusado foi localizado baleado, no hospital (fls. 204).

Ressalte-se que os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, pois não se pode presumir a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de delito, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial. Ademais, não restou comprovada qualquer razão concreta de suspeição.

A propósito, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça que:

"[...] O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova [...]" (STJ, HC 471082 / SP, Rel. Ministro Felix Fischer, j. 23/10/2018, Dje. 30/10/2018).

"[...] Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e

da ampla defesa[...]".(STJ, HC 496335 / SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 02/04/2019, Dje 08/04/2019).

Como se vê, a autoria delitiva do réu em relação ao crime de roubo praticado contra a vítima M.H.S.restou comprovada nos autos.

As provas produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, tornam evidentes a materialidade e a autoria delitiva do réu, de forma inequívoca. As vítimas discorreram com precisão e detalhes toda a conduta criminosa praticada pelo réu, bem como a grave ameaça que sofreram. Ainda, reconheceram o acusado na fase inquisitorial e em juízo como o autor do roubo que portava o simulacro de arma de fogo e as ameaçou.

E as declarações das vítimas foram corroboradas pelos depoimentos judiciais do policial militar que presenciou os fatos e dos policiais militares que atenderam a ocorrência, momentos após a prática do crime.

No que tange à causa de aumento prevista no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, deve ser reconhecida.

Considerando as declarações das vítimas e o depoimento do policial militar que presenciou os fatos, inequívoco que o réu agiu em conluio e mediante prévio ajuste com outro indivíduo, restando demonstrado o concurso de agentes

Importante destacar que, se a palavra das vítimas tem valor para comprovação de autoria, com muito mais razão para confirmar as causas de aumento, quando suas declarações são claras e seguras, como no presente caso.

Portanto, sem dúvida, o réu praticou o crime de roubo narrado na denúncia, em concurso de agentes, e ameaçou as vítimas mediante o emprego de simulacro de arma de fogo.

O delito de roubo restou configurado na sua forma consumada, pois o bem subtraído foi tirado da esfera de vigilância da vítima M.H.S., e o réu conseguiu a posse tranquila do bem. Destaco que o crime de roubo se consuma quando o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, como no caso dos autos. E ao contrário do alegado pelo réu, em seu interrogatório, as provas demonstraram de forma segura que o réu subtraiu o bem da vítima M.H.S., mediante o emprego de grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, e evadiu-se na posse do bem. O simulacro foi encontrado pelo policial militar Rafael Martins Sena, testemunha presencial, momentos após o roubo. O bem subtraído, no entanto, não foi recuperado.

Neste sentido:

Súmula 582 do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

De outro lado, no que tange à vítima L.F.M., a prova produzida nos autos, sob o crivo do contraditório, demonstrou inequivocamente que o acusado nada subtraiu dessa vítima. O segundo celular subtraído pelo acusado pertencia a Amanda, que não foi identificada nem inquirida pela autoridade policial. Ainda, as declarações da vítima L.F.M. prestadas em juízo demonstraram que o réu, não obstante tenha abordado a vítima L.F.M. e anunciado o assalto, acabou desistindo de subtrair o bem da mencionada vítima. Desta forma, o réu não pode ser responsabilizado pelo crime narrado na inicial acusatória em relação à vítima L.F.M., fazendo-se de rigor a absolvição do acusado relativamente a esse fato criminoso.

Comprovadas materialidade e autoria delitivas, em relação à subtração do bem da vítima M.H.S., definida a conduta do acusado, impõe-se a procedência parcial da ação penal.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria penal, considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal, considerando os maus antecedentes do réu (fls. 38/39 - Processo nº 0002630-20.2015.8.26.0223), elevo a pena-base em 1/6, fixando-a em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, considerando a reincidência específica do réu (fls. 38 - Processo nº 0000149-89.2012.8.26.0223), elevo a reprimenda em 1/6, perfazendo 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento relativa ao concurso de agentes (artigo 157, parágrafo 2º, inciso II do Código Penal), elevo a pena em 1/3, perfazendo o montante de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Torno definitiva a pena aplicada.

Ausentes dados acerca da situação econômica do réu, fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo, nos termos do artigo 49, parágrafo 1º do Código Penal, sendo que o valor do dia multa deverá ser objeto de correção monetária, na forma do artigo 49, parágrafo 2º do Código Penal.

No caso dos autos, considerando as circunstâncias dos fatos, os maus antecedentes e a reincidência específica do réu, fixo o regime fechado para início de cumprimento da pena, por entender ser ele o adequado à conduta do réu.

Tratando-se de crime cometido mediante grave ameaça, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, nos termos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Por fim, considerando que o réu é reincidente, não é possível neste momento apreciar se faz jus à progressão de regime prisional, de forma que eventual progressão de regime será apreciada oportunamente pelo juízo da execução. Destaco que as alterações trazidas pela Lei nº 12.736/2012, que acrescentou o parágrafo 2º, ao artigo 387 do Código de Processo Penal, não revogaram os dispositivos da Lei de Execução Penal, que devem ser considerados para a progressão de regime prisional. Logo, para a progressão de regime não basta apenas a consideração do tempo de prisão provisória, devendo ser preenchidos os requisitos legais dispostos na Lei de Execução Penal.

No mais, no que tange ao pedido de indenização da vítima, formulado pelo representante do Ministério Público (fls. 203), entendo que a discussão deverá ser realizada na seara cível, com ampla defesa e contraditório, pois em nenhum momento essa questão específica da indenização foi tratada nestes autos, entre as partes. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra Daniel de Oliveira Silva, para o fim de CONDENÁ-LO por violação ao disposto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II do Código Penal (vítima M.H.S.), à pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário do mínimo legal, e ABSOLVÊ-LO da imputação constante da denúncia (artigo 157, parágrafo 2º, inciso II do Código Penal) em relação à vítima L.F.M., com fundamento no artigo 386, inciso I do Código de Processo Penal.

O acusado não poderá apelar em liberdade. Trata-se de crime extremamente grave que causa inúmeros malefícios à sociedade. O réu demonstrou que em liberdade coloca em risco a ordem pública e poderá tornar a praticar condutas ilícitas. Ainda, se o réu aguardar o direito de recorrer em liberdade, poderá não ser encontrado para a aplicação da presente decisão, tornando-a inócua.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontrar.

Diante da nomeação de Defensor Público Estadual ao réu, tem-se que foi deferida tacitamente assistência judiciária gratuita. E sendo assim, fica suspenso o pagamento das custas, nos termos do disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

Conforme requerido pelo representante do Ministério Público (fls. 203), extraíam-se cópias dos autos, inclusive da prova oral colhida, e remeta-se o expediente à autoridade policial competente, requisitando a instauração de inquérito policial destinado a apurar o cometimento do crime de roubo tendo como vítima Amanda, mencionada nas declarações das vítimas, em juízo.

Decreto o perdimento da bicicleta na cor roxa apreendida, pois se trata de instrumento utilizado para a prática do crime (fls. 17). Após o trânsito em julgado, oficie-se à autoridade policial comunicando.

Oficie-se à autoridade policial competente, desde já, requisitando as providências necessárias para a destruição do simulacro de arma de fogo apreendido (fls. 17 - um simulacro de pistola na cor preta, lacre 4814531).

P.I.C.

Guaruja, 08 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA